

개선요구

제 목 주택자금 연대보증 제도 운영 불합리

소 관 부 서(기관) ☎☎☎☎처

조 치 부 서(기관) ☎☎☎☎처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 무주택 직원의 주택 마련과 근무지에 자택이 없는 직원의 주거 안정을 도모하기 위하여 주택자금을 대여하고 있다.

2. 주택자금신청서 양식 불합리

가. 판단 기준

공사 「복지 규정 시행세칙」(이하 “「세칙」”이라 한다) 제67조(지원금액 한도 등)에 따라 직원이 주택 구입자금을 신청할 때 공사는 매매금액의 70%까지 7천만 원을 한도로 대여할 수 있고, 「세칙」 제78조(채권확보)에 따르면 대상 주택의 소유 형태가 공동명의일 경우 매매금액은 신청 직원의 지분에 상응하는 금액으로 하고 공동명의자가 연대보증할 경우에는 매매금액을 전체 구입 금액으로 하도록 되어 있다.

따라서 공사는 직원이 주택자금을 신청할 때 대상 주택의 소유 형태가 공동

명의면서 직원이 전체 구입 금액을 매매금액으로 인정받고자 할 경우에 한하여 채권 확보 수단으로 연대보증을 받도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX. 감사일 현재까지 공사의 주택자금 대역 내역을 점검한 결과 본사, ◎◎본부, X X본부, ◆◆본부의 경우 직원이 대상 주택을 공동으로 소유하지 않고 단독으로 소유하거나 임차하면서도 동료 직원의 연대 보증을 받고 있었다.

이는 「세칙」 별지 제10호 서식 ‘주택자금신청서’가 직원이 주택을 구입 또는 임차하는지, 구입 시 단독 또는 공동으로 소유하는지 여부에 대한 구분이 없이 공통된 서식으로 연대보증인의 소속, 직급, 성명, 생년월일, 입사일, 주소를 기재 하도록 되어 있기 때문인 것으로 판단된다.

따라서 ☎☎☎☎처는 주택자금신청서 서식을 개정하여 직원이 불필요하게 연대보증을 하지 않도록 할 필요가 있다.

3. 연대보증을 통한 채권 보전 방법 불합리

가. 판단 기준

「세칙」 제68조(신청)에 따르면 직원이 주택자금을 신청할 때는 별지 제11호 서식 ‘차용금 증서’를 제출하도록 되어 있고, 차용금 증서 제4조(채권보전)에 따르면 차용인이 담보로 제공한 부동산의 가격이 현저하게 하락하는 등 차용금 상환이

어렵다고 판단될 경우 공사는 채권 보전을 위하여 차용인에게 추가 담보 제공을 요구하거나 대여 자금의 잔액과 연체이자를 연대보증인의 보수 및 퇴직금에서 상계 또는 공제하도록 되어 있다.

따라서 공사는 대여 자금을 회수하지 못할 경우에 대비하여 제출받고 있는 차용금 증서가 목적에 맞게 운영될 수 있도록 채권 보전에 관한 내용을 관련 법령과 실정에 맞게 정하는 것이 바람직하다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 차용금 증서 제4조(채권보전)에는 공사가 주택자금의 잔액 또는 연체 이자(이하 “대여 자금 등”이라 한다)의 상환을 요구한 날로부터 6개월 이내에 연대 보증인이 변제하지 않을 경우 ‘공사가 연대보증인에게 지급하는 제보수 및 퇴직금 등 일체의 지급액에서 이를 상계 또는 공제’하도록 되어 있다.

그러나 연대보증인이 공사 직원이 아닌 경우 공사가 대여 자금 등을 연대 보증인의 보수나 퇴직금에서 상계 또는 공제하는 것이 불가능하고, 연대보증인이 공사 직원이라 하더라도 「근로자퇴직급여보장법」 제9조(퇴직금의 지급 등) 및 같은 법 시행령 제3조의2(퇴직금의 개인형퇴직연금제도 계정 등으로의 이전 예외 사유)에 따라 특별한 사유에 해당하지 않으면 대여 자금 등을 퇴직금에서 상계하는 것은 제한되기 때문에 채권을 보전할 수 없는 경우가 발생할 수 있다.

따라서 ☎☎☎☎처는 차용금 증서 제4조(채권보전)를 관련 법령과 실정에 맞게 합리적으로 개정할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견 ☎☎☎☎처는 감사 결과를 수용하면서 현재 주택자금 신청에 관한 안내 시 동료 직원을 연대보증인으로 기재하지 않도록 하고 있으며 주택자금 지원제도 관련 규정 전반을 소관 법령과 현실에 맞게 개정할 계획이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☎☎☎☎처장은

직원이 주택자금을 신청할 때 불필요하게 동료 직원을 연대보증인으로 기재하지 않도록 주택자금신청서 서식을 개정하시고,

대여 대상 주택의 소유 형태가 공동명의인 경우 연대보증 제도를 통해 실질적으로 채권을 보전할 수 있도록 차용금 증서 서식을 관련 법령과 현실에 맞게 개정하시기 바랍니다.(개선)